

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7113/2542

นาง คำหม็อก หิรัญญากาศ กับพวก
นาย แก้ว บุญนุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 272

ตามคำพิพากษาได้ระบุว่าที่ดินของจำเลยตามเส้นสี่เหลี่ยมด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำ
ไสยาว 25 เมตร ตามแผนที่พิพาทเป็นทางภารจำยอม ย่อมหมายถึงเส้นสี่เหลี่ยมด้าน
ที่ติดกับลำห้วยน้ำไสเท่านั้น หาได้หมายถึงเส้นสี่เหลี่ยมในแผนที่สังเขปด้านทิศตะวัน
ตกอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ถัดไปไม่ เมื่อคำพิพากษานั้นไม่กำหนดความกว้างของทางพิพาท
ที่ตกเป็นภารจำยอมนั้นไว้ ศาลก็ย่อมกำหนดความกว้างของทางเดินพิพาทนั้นได้เพื่อ
ให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดลำห้วยน้ำไส บริเวณริมห้วยมีทางพิพาท
ซึ่งเป็นทางเดินระยะทางยาวประมาณ 25 เมตร เมื่อทางภารจำยอมเป็นเพียงทาง
เดินเท่านั้น ทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องมีความกว้างตามที่ระบุไว้ในแผนที่
พิพาท ศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนดความกว้างของทางพิพาทที่ตกเป็นภารจำยอมไว้
เพียง 1.50 เมตร ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ที่ดินของจำเลยตามเส้นสีเขียวด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำใสยาว 25 เมตร ตามแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 6 เป็นทางการจำยอม ให้จำเลยไปจดทะเบียน ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งกีดขวางบนทางการจำยอมออกไปห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิในทางการจำยอมของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการเปิดทางการจำยอมด้านทิศเหนือกว้าง 2.50 เมตร ทิศใต้กว้าง 7 เมตร ทิศตะวันออกยาว 40.50 เมตร ทิศตะวันตกยาว 39.70 เมตร ตามบันทึกการบังคับคดีลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2540

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีขัดแย้งฝ่าฝืนและเกินกว่าคำพิพากษาโดยจะเปิดทางการจำยอมด้านที่ติดกับที่ดินโจทก์กว้างประมาณ 2.80 เมตร และด้านถนนสายหล่มเก่า - วังบาล กว้างประมาณ 7 เมตรซึ่งตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นให้ทางการจำยอมกว้างไม่เกิน 1 เมตร เท่านั้น ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีให้ตรงตามคำพิพากษา

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีรังวัดทางการจำยอมตามความเป็นจริงตรงตามคำพิพากษาแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำพิพากษาไม่ได้กำหนดความกว้างของทางการจำยอมจึงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการเปิดทางการจำยอมเป็นทางเดินกว้าง 1.50 เมตร โดยวัดจากแนวเส้นสีเขียวด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำใสตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 6 ไปตลอดแนว

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงรับฟังเป็นยุติว่า ทางพิพาทเป็นทางการจำยอม คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นบังคับคดีตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า ทางพิพาทที่ตกเป็นทางการจำยอมควรมีความกว้างเท่าใด โดยโจทก์ทั้งสองฎีกาว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่โดยอ้างว่า คำพิพากษาไม่ได้กำหนดว่า ทางพิพาทนั้นกว้างเท่าใด เป็นคำสั่งที่คลาดเคลื่อนเพราะเมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ภาค 2 และศาลฎีกาแล้ว ถือได้ว่าในเรื่องความกว้างยาวของทางพิพาทเป็นอันยุติแล้วตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.6 นั้น เห็นว่า ตามคำพิพากษาดังกล่าวได้ระบุว่าที่ดินของจำเลยตามเส้นสีเขียวด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำใสยาว 25 เมตรตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.6 เป็นทางการจำยอมนั้น ย่อมหมายถึงเส้นสีเขียวด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำใสเท่านั้น หาได้หมายถึงเส้นสีเขียวในแผนที่สังเขปด้านทิศตะวันตกอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ถัดไปตามที่โจทก์ทั้งสองเข้าใจไม่ ดังนั้น เมื่อคำพิพากษานั้นไม่กำหนดความกว้างของทางพิพาทที่ตกเป็นทางการจำยอมนั้นไว้ ศาลก็ย่อมกำหนดความกว้างของทางเดินพิพาทนั้นได้ เพื่อให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ดำเนินไปได้ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และศาลฎีกาพิงยุติมาแล้วว่าที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดลำห้วยน้ำใสบริเวณริมห้วยมีทางพิพาทซึ่งเป็นทางเดินระยะทางยาวประมาณ 25 เมตร ดังนั้นเมื่อทางการจำยอมเป็นเพียงทางเดินเท่านั้น ทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องมีความกว้างตามที่ระบุไว้ในแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.6 ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดความกว้างของทางพิพาทที่ตกเป็นทางการจำยอมไว้ 1.50 เมตร นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ